

IN

भारतीय राज्यघटना

Constitution of India

BCA Semester 2 – संपूर्ण परीक्षा नोट्स

📖 परीक्षा: ३० गुण | सर्व घटक समाविष्ट

१. संविधान सभा (Constituent Assembly)

◆ सोप्या भाषेत स्पष्टीकरण

संविधान सभा म्हणजे ती विशेष समिती जी भारतासाठी राज्यघटना तयार करण्यासाठी निवडलेल्या प्रतिनिधींची बनलेली होती. जसे एखाद्या घराचे नियम बनवण्यासाठी घरातील सर्व सदस्य एकत्र येतात, त्याचप्रमाणे भारताचे नियम (राज्यघटना) बनवण्यासाठी संविधान सभेची स्थापना झाली.

◆ सविस्तर माहिती

- संविधान सभेची स्थापना – जुलै १९४६ मध्ये कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार झाली.
- पहिली बैठक – ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली.
- अध्यक्ष – डॉ. राजेंद्र प्रसाद (Permanent Chairman) व डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (Temporary Chairman)
- एकूण सदस्य – सुरुवातीला ३८९, फाळणीनंतर २९९
- राज्यघटना पूर्ण होण्यासाठी लागलेला वेळ – २ वर्षे ११ महिने १८ दिवस
- राज्यघटना स्वीकृती – २६ नोव्हेंबर १९४९ (Constitution Day)
- राज्यघटना लागू – २६ जानेवारी १९५० (Republic Day / प्रजासत्ताक दिन)
- एकूण बैठका – ११ अधिवेशने, १६६ दिवस
- महिला सदस्य – एकूण १५ महिला सदस्य होत्या (उदा. सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित)

★ **महत्वाचे:** संविधान सभेने राज्यघटना तयार करण्यासाठी एकूण ६३.९६ लाख रुपये खर्च केले. हे काम जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीसाठी होते.

◆ महत्वाच्या व्याख्या

संविधान सभा: स्वतंत्र भारतासाठी राज्यघटना तयार करण्याकरिता निवडलेल्या जनप्रतिनिधींची ती विशेष संस्था होय, जिने भारताची सर्वोच्च विधि-संहिता (राज्यघटना) निर्माण केली.

◆ लक्षात ठेवण्यासारखे मुद्दे

- संविधान सभा = घटनानिर्मिती संस्था (Constituent Body)
- पहिली बैठक: ९ डिसेंबर १९४६
- स्वीकृती: २६ नोव्हेंबर १९४९ = संविधान दिन

- लागू: २६ जानेवारी १९५० = प्रजासत्ताक दिन
- कालावधी: २ वर्षे ११ महिने १८ दिवस
- अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद

◆ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्र: संविधान सभेची स्थापना कधी झाली?

उ: जुलै १९४६ मध्ये कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार संविधान सभेची स्थापना झाली.

प्र: भारताची राज्यघटना किती दिवसात तयार झाली?

उ: २ वर्षे ११ महिने १८ दिवसात – म्हणजे एकूण सुमारे १०८३ दिवसांत राज्यघटना तयार झाली.

प्र: संविधान सभेचे अध्यक्ष कोण होते?

उ: डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे संविधान सभेचे अध्यक्ष होते. तात्पुरते अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा होते.

प्र: राज्यघटना कोणत्या तारखेला लागू झाली?

उ: २६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटना लागू झाली, म्हणून हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा होतो.

◆ झटपट पुनरावलोकन (Quick Review)

✓ स्थापना: जुलै १९४६ (कॅबिनेट मिशन)
✓ पहिली बैठक: ९ डिसेंबर १९४६
✓ अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद
✓ एकूण सदस्य: ३८९ (नंतर २९९)
✓ राज्यघटना स्वीकृती: २६ नोव्हेंबर १९४९
✓ राज्यघटना लागू: २६ जानेवारी १९५०
✓ एकूण कालावधी: २ वर्षे, ११ महिने, १८ दिवस

 **परीक्षेसाठी कीवर्ड:** संविधान सभा, कॅबिनेट मिशन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, २६ नोव्हेंबर १९४९, प्रजासत्ताक दिन, जनप्रतिनिधी

२. मसुदा समिती (Drafting Committee)

◆ सोप्या भाषेत स्पष्टीकरण

मसुदा समिती म्हणजे राज्यघटनेचा लेखी मसुदा (Draft) तयार करणारी छोटी समिती. जसे एखाद्या पुस्तकाचे लेखन एका विशेष लेखकाद्वारे होते, त्याप्रमाणे राज्यघटनेचे लिखाण या समितीने केले. या समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते, ज्यांना "भारतीय राज्यघटनेचे जनक" (Father of Indian Constitution) म्हटले जाते.

◆ सविस्तर माहिती

- मसुदा समितीची स्थापना – २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी झाली.
- अध्यक्ष – डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर (Dr. B.R. Ambedkar)
- एकूण सदस्य – ७ सदस्य होते:
 - १. डॉ. भीमराव आंबेडकर (अध्यक्ष)
 - २. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
 - ३. एन. गोपालस्वामी अय्यंगार
 - ४. के. एम. मुन्शी
 - ५. मोहम्मद सादुल्ला
 - ६. बी. एल. मित्र (नंतर एन. माधव राव)
 - ७. डी. पी. खेतान (नंतर टी. टी. कृष्णमाचारी)
- मसुद्याचे सादरीकरण – ४ नोव्हेंबर १९४७ रोजी संविधान सभेपुढे सादर केला.
- डॉ. आंबेडकरांना "Constitution का Architect" असे म्हणतात.
- मसुदा समितीने राज्यघटनेचे लेखन, सुधारणा व अंतिम रूप देण्याचे काम केले.

★ **महत्वाचे:** डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर – "भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार" (Architect of Indian Constitution) – यांनी इतर देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून भारतासाठी सर्वोत्तम तरतुदी निश्चित केल्या.

◆ महत्वाच्या व्याख्या

मसुदा समिती: संविधान सभेने नियुक्त केलेली ती विशेष समिती जिने भारतीय राज्यघटनेचा मूळ मसुदा (Draft Constitution) तयार करून संविधान सभेपुढे विचारार्थ सादर केला.

◆ लक्षात ठेवण्यासारखे मुद्दे

- स्थापना: २९ ऑगस्ट १९४७

- अध्यक्ष: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
- एकूण सदस्य: ७
- मसुदा सादर: ४ नोव्हेंबर १९४७
- डॉ. आंबेडकर = Father of Indian Constitution

◆ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्र: मसुदा समितीचे अध्यक्ष कोण होते?

उ: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांना "भारतीय राज्यघटनेचे जनक" म्हणतात.

प्र: मसुदा समितीमध्ये एकूण किती सदस्य होते?

उ: मसुदा समितीमध्ये एकूण ७ सदस्य होते.

प्र: मसुदा समितीची स्थापना कधी झाली?

उ: २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी मसुदा समितीची स्थापना झाली.

◆ झटपट पुनरावलोकन

- ✓ स्थापना: २९ ऑगस्ट १९४७
- ✓ अध्यक्ष: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
- ✓ एकूण ७ सदस्य
- ✓ मसुदा सादर: ४ नोव्हेंबर १९४७
- ✓ डॉ. आंबेडकर = Father / Architect of Indian Constitution

 **परीक्षेसाठी कीवर्ड:** मसुदा समिती, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ७ सदस्य, २९ ऑगस्ट १९४७, Constitution का Architect, मसुदा

३. भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना (Preamble)

◆ सोप्या भाषेत स्पष्टीकरण

प्रस्तावना म्हणजे राज्यघटनेची "प्रास्ताविक ओळख" – जसे एखाद्या पुस्तकाची प्रस्तावना त्या पुस्तकाचा उद्देश सांगते, त्याचप्रमाणे राज्यघटनेची प्रस्तावना भारताचे उद्दिष्ट, मूल्ये व तत्त्वे सांगते. ही एक छोटी परंतु अत्यंत महत्वाची "आत्मा" आहे राज्यघटनेची.

◆ प्रस्तावनेचा मूळ मजकूर

"आम्ही, भारताचे लोक..."

भारत हे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र असेल – असे जाहीर करतो.

सर्व नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता प्रदान करण्याचे आश्वासन देतो.

◆ प्रस्तावनेतील मुख्य संकल्पना

अ) सार्वभौम (Sovereign):

- भारत कोणत्याही बाह्य सत्तेच्या अधीन नाही.
- भारत स्वतःच्या अंतर्गत व बाह्य बाबींमध्ये पूर्णपणे स्वतंत्र आहे.

ब) समाजवादी (Socialist) – ४२ वी घटनादुरुस्ती १९७६:

- सामाजिक व आर्थिक असमानता दूर करणे.
- उत्पादनाच्या साधनांवर राज्याचे नियंत्रण.

क) धर्मनिरपेक्ष (Secular) – ४२ वी घटनादुरुस्ती १९७६:

- राज्याचा कोणताही अधिकृत धर्म नाही.
- सर्व धर्मांना समान वागणूक दिली जाते.

ड) लोकशाही (Democratic):

- शासन जनतेद्वारे, जनतेसाठी व जनतेचे.
- नागरिक मतदानाद्वारे प्रतिनिधी निवडतात.

ई) प्रजासत्ताक (Republic):

- राज्याचा प्रमुख (राष्ट्रपती) वंशपरंपरेने नव्हे तर निवडणुकीद्वारे निवडला जातो.

फ) न्याय (Justice) – तीन प्रकारचा:

- सामाजिक न्याय – जात, धर्म, लिंग यावर भेदभाव नाही.
- आर्थिक न्याय – संपत्ती व संसाधनांचे समान वाटप.
- राजकीय न्याय – सर्वाना मतदानाचा व राजकीय सहभागाचा अधिकार.

ग) स्वातंत्र्य (Liberty):

- विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, धर्म व उपासना यांचे स्वातंत्र्य.

ह) समता (Equality):

- दर्जा व संधी यांची समानता.

इ) बंधुता (Fraternity):

- राष्ट्रीय एकता व व्यक्तीची प्रतिष्ठा राखणे.

★ **महत्वाचे:** "समाजवादी" व "धर्मनिरपेक्ष" हे दोन शब्द मूळ प्रस्तावनेत नव्हते. ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे (१९७६) इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात जोडले गेले.

◆ महत्वाच्या व्याख्या

प्रस्तावना: भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना ही राज्यघटनेची "आत्मा व आरसा" आहे. ती राज्यघटनेचे उद्दिष्ट, मूल्ये व राष्ट्रनिर्मितीची दिशा स्पष्ट करते.

◆ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्र: प्रस्तावनेला "राज्यघटनेची आत्मा" का म्हणतात?

उ: कारण प्रस्तावना राज्यघटनेचे उद्दिष्ट, मूल्ये व राष्ट्राची दिशा स्पष्ट करते. ती राज्यघटनेचा अर्थ व भावना सांगते.

प्र: "समाजवादी" व "धर्मनिरपेक्ष" शब्द कधी जोडले गेले?

उ: ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे १९७६ मध्ये जोडले गेले.

प्र: प्रस्तावनेत कोणते चार उद्दिष्टे सांगितली आहेत?

उ: न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता – ही चार उद्दिष्टे प्रस्तावनेत सांगितली आहेत.

प्र: भारत "प्रजासत्ताक" का आहे?

उ: कारण भारताचा राज्याचा प्रमुख (राष्ट्रपती) निवडणुकीद्वारे निवडला जातो, वंशपरंपरेने नाही.

◆ झटपट पुनरावलोकन

✓ प्रस्तावना = राज्यघटनेची आत्मा

✓ मूळ शब्द: सार्वभौम, लोकशाही, प्रजासत्ताक

✓ ४२ वी घटनादुरुस्ती (१९७६): समाजवादी + धर्मनिरपेक्ष जोडले

✓ न्याय – ३ प्रकार: सामाजिक, आर्थिक, राजकीय

✓ "आम्ही, भारताचे लोक" – जनतेचे सार्वभौमत्व दर्शवतो

🔑 **परीक्षेसाठी कीवर्ड:** सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक, न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, ४२ वी घटनादुरुस्ती

४. भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये

◆ सोप्या भाषेत स्पष्टीकरण

भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आहे. ती अनेक देशांच्या राज्यघटनांमधून चांगले मुद्दे घेऊन तयार केली आहे. या राज्यघटनेची काही विशेष गुणधर्मे (Features) आहेत जी तिला अनोखी बनवतात.

◆ मुख्य वैशिष्ट्ये

१. जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना:

- मूळ राज्यघटनेत ३९५ कलमे, ८ अनुसूची व २२ भाग होते.
- आता (सध्या) ४४५+ कलमे, १२ अनुसूची व २५ भाग आहेत.

२. लवचिक व कठोर राज्यघटना (Flexible & Rigid):

- काही कलमे साध्या बहुमताने बदलता येतात – लवचिक.
- काही कलमे विशेष बहुमत (२/३) व राज्यांच्या संमतीने बदलता येतात – कठोर.

३. संसदीय शासन पद्धती (Parliamentary System):

- कार्यकारी मंडळ (Council of Ministers) संसदेला जबाबदार असते.
- पंतप्रधान हे वास्तविक प्रमुख; राष्ट्रपती नाममात्र प्रमुख.

४. संघराज्य व एकात्म रचना (Federal with Unitary bias):

- केंद्र व राज्य यांच्यात अधिकारांची विभागणी.
- परंतु आणीबाणीच्या वेळी केंद्र अधिक शक्तिशाली – एकात्म झुकाव.

५. मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights):

- अनुच्छेद १२-३५ – नागरिकांना हक्क व संरक्षण.
- न्यायालयाद्वारे लागू करता येतात (Justiciable).

६. राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP):

- अनुच्छेद ३६-५१ – कल्याणकारी राज्याची संकल्पना.
- न्यायालयाद्वारे लागू करता येत नाहीत (Non-Justiciable).

७. न्यायालयाचे स्वातंत्र्य (Independent Judiciary):

- सर्वोच्च न्यायालय – राज्यघटनेचे संरक्षक.
- न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) चा अधिकार.

८. एकच नागरिकत्व (Single Citizenship):

- भारतात केवळ भारतीय नागरिकत्व; राज्यनिहाय नागरिकत्व नाही.

९. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार (Universal Adult Franchise):

- १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार.
- जात, धर्म, लिंग, संपत्ती यावर कोणताही भेद नाही.

१०. आणीबाणीची तरतूद (Emergency Provisions):

- राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम ३५२), राष्ट्रपती राजवट (कलम ३५६), आर्थिक आणीबाणी (कलम ३६०).

★ **महत्वाचे:** भारतीय राज्यघटना जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आहे. यूएसए (USA) ची राज्यघटना सर्वात छोटी लिखित राज्यघटना आहे. UK ची राज्यघटना अलिखित आहे.

◆ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्र: भारतीय राज्यघटना लवचिक आहे की कठोर?

उ: भारतीय राज्यघटना दोन्ही आहे – काही भाग लवचिक (साध्या बहुमताने बदलता येतात) तर काही भाग कठोर (विशेष बहुमत व राज्यांची संमती आवश्यक) आहेत.

प्र: भारतात एकच नागरिकत्व का आहे?

उ: राष्ट्रीय एकात्मता राखण्यासाठी भारतात एकच (भारतीय) नागरिकत्व आहे. USA सारखी राज्यनिहाय नागरिकत्व नाही.

प्र: सर्वोच्च न्यायालयाला "राज्यघटनेचे संरक्षक" का म्हणतात?

उ: कारण सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकनाद्वारे (Judicial Review) राज्यघटनेशी विसंगत कायद्यांना रद्दबातल ठरवू शकते.

◆ झटपट पुनरावलोकन

✓ जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना

✓ लवचिक + कठोर – दोन्ही वैशिष्ट्ये

- ✓ संसदीय शासन पद्धती
- ✓ संघराज्य पण एकात्म झुकाव
- ✓ एकच नागरिकत्व
- ✓ स्वतंत्र न्यायपालिका + Judicial Review
- ✓ १८ वर्षावरील मतदान हक्क

🔑 **परीक्षेसाठी कीवर्ड:** लिखित राज्यघटना, संसदीय पद्धती, संघराज्य, एकात्म, Judicial Review, सार्वत्रिक मताधिकार, एकच नागरिकत्व, आणीबाणी

५. मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights) – अनुच्छेद १२-३५

◆ सोप्या भाषेत स्पष्टीकरण

मूलभूत अधिकार म्हणजे ते हक्क जे भारतीय नागरिकांना राज्यघटनेने दिलेले आहेत आणि जे न्यायालयाद्वारे लागू करता येतात. हे अधिकार इतके महत्वाचे आहेत की सरकारसुद्धा त्यांचे उल्लंघन करू शकत नाही. जर कोणी हे अधिकार हिरावून घेतले, तर नागरिक थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो.

◆ मूलभूत अधिकारांचे ६ प्रकार

१. समतेचा अधिकार (Right to Equality) – अनुच्छेद १४-१८:

- अनुच्छेद १४: कायद्यापुढे समानता व कायद्याचे समान संरक्षण.
- अनुच्छेद १५: धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान यावर भेदभाव नाही.
- अनुच्छेद १६: सरकारी नोकऱ्यांमध्ये समान संधी.
- अनुच्छेद १७: अस्पृश्यता निर्मूलन (Abolition of Untouchability).
- अनुच्छेद १८: पदव्या रद्द (Abolition of Titles) – सरकारी पदव्या फक्त सैन्य/विद्या क्षेत्रात.

२. स्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom) – अनुच्छेद १९-२२:

- अनुच्छेद १९: ६ स्वातंत्र्ये – भाषण, सभा, संघटना, हालचाल, निवास, व्यवसाय.
- अनुच्छेद २०: गुन्ह्यांसाठी संरक्षण – स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्याची सक्ती नाही.
- अनुच्छेद २१: जगण्याचा व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार (Most Important!)
- अनुच्छेद २१-अ: शिक्षणाचा अधिकार (Right to Education, RTE - ६-१४ वर्षे)

- अनुच्छेद २२: अटकेपासून संरक्षण.

३. शोषणाविरुद्धचा अधिकार (Right against Exploitation) – अनुच्छेद २३-२४:

- अनुच्छेद २३: मानवी व्यापार व जबरदस्ती मजुरी बंदी.
- अनुच्छेद २४: बालकामगार बंदी – १४ वर्षाखालील मुलांना धोकादायक कामावर बंदी.

४. धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom of Religion) – अनुच्छेद २५-२८:

- अनुच्छेद २५: सदसद्विवेकबुद्धीचे व धर्माचरणाचे स्वातंत्र्य.
- अनुच्छेद २६: धार्मिक संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार.
- अनुच्छेद २८: सरकारी शाळांमध्ये धार्मिक शिक्षण बंदी.

५. सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार (Cultural & Educational Rights) – अनुच्छेद २९-३०:

- अनुच्छेद २९: अल्पसंख्याकांना स्वतःची भाषा, लिपी व संस्कृती जपण्याचा अधिकार.
- अनुच्छेद ३०: अल्पसंख्याकांना शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार.

६. घटनात्मक उपायांचा अधिकार (Right to Constitutional Remedies) – अनुच्छेद ३२:

- डॉ. आंबेडकरांनी याला "राज्यघटनेचा आत्मा व हृदय" म्हटले.
- सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा अधिकार.
- ५ प्रकारचे Writ (न्यायादेश): Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo Warranto

★ **महत्वाचे:** मूळ राज्यघटनेत ७ मूलभूत अधिकार होते. ४४ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७८) "संपत्तीचा अधिकार" (Right to Property - कलम ३१) मूलभूत अधिकारातून काढून टाकण्यात आला. आता फक्त ६ मूलभूत अधिकार आहेत.

◆ महत्वाच्या व्याख्या

मूलभूत अधिकार: राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेले ते मूलभूत हक्क जे न्यायालयाद्वारे लागू करता येतात आणि ज्यांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिक थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो.

◆ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्र: मूलभूत अधिकार किती आहेत?

उ: सध्या ६ मूलभूत अधिकार आहेत. मूळ राज्यघटनेत ७ होते, परंतु १९७८ मध्ये संपत्तीचा अधिकार काढला.

प्र: अनुच्छेद २१ महत्वाचा का आहे?

उ: अनुच्छेद २१ हा जगण्याचा व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार देतो. हा सर्वात व्यापक अधिकार आहे – सर्वोच्च न्यायालयाने याची व्याप्ती खूप विस्तृत केली आहे.

प्र: Habeas Corpus म्हणजे काय?

उ: हा न्यायादेश (Writ) म्हणजे "तुम्ही शरीर सादर करा" – बेकायदेशीर अटकेपासून सुटकेसाठी न्यायालयाला विनंती करता येते.

प्र: "Right to Education" कोणत्या वयोगटासाठी आहे?

उ: ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (अनुच्छेद २१-अ).

◆ झटपट पुनरावलोकन

✓ ६ मूलभूत अधिकार (मूळ ७ होते)
✓ अनुच्छेद १४-१८: समतेचा अधिकार
✓ अनुच्छेद १९-२२: स्वातंत्र्याचा अधिकार
✓ अनुच्छेद २१: जगण्याचा अधिकार (सर्वात महत्वाचा)
✓ अनुच्छेद २३-२४: शोषणाविरुद्ध अधिकार
✓ अनुच्छेद ३२: घटनात्मक उपायांचा अधिकार = आत्मा
✓ ४४ व्या दुरुस्तीने संपत्तीचा अधिकार काढला

🔑 **परीक्षेसाठी कीवर्ड:** मूलभूत अधिकार, अनुच्छेद १४-३५, समता, स्वातंत्र्य, शोषण, धार्मिक स्वातंत्र्य, Habeas Corpus, Writ, अनुच्छेद २१, RTE

६. मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties) – अनुच्छेद ५१-अ

◆ सोप्या भाषेत स्पष्टीकरण

जसे आपल्याला हक्क असतात, तसेच आपली काही कर्तव्येही असतात. मूलभूत कर्तव्ये म्हणजे प्रत्येक नागरिकाने देशाप्रती, समाजाप्रती व राज्यघटनेप्रती पाळावयाची नैतिक जबाबदारी. ही कर्तव्ये न्यायालयाद्वारे सक्ती करता येत नाहीत, परंतु प्रत्येक नागरिकाने स्वेच्छेने पाळावयाची आहेत.

◆ सविस्तर माहिती

- मूलभूत कर्तव्ये – ४२ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७६) जोडली – इंदिरा गांधींच्या काळात.
- सोव्हिएत संघाच्या (USSR) राज्यघटनेतून प्रेरणा घेण्यात आली.

- स्वर्ण सिंग समितीच्या शिफारसीनुसार समाविष्ट.
- मूळ राज्यघटनेत कर्तव्यांची तरतूद नव्हती.
- मूळ कर्तव्ये: १० (इ.स. १९७६)
- ११ वे कर्तव्य: ८६ व्या घटनादुरुस्तीने (२००२) जोडले – मुलांना शिक्षण देण्याचे.
- एकूण सध्या: ११ मूलभूत कर्तव्ये

◆ ११ मूलभूत कर्तव्ये

- राज्यघटना, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे.
- राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीची प्रेरणा जपणे.
- भारताची सार्वभौमता, एकता व अखंडता टिकवणे.
- देशाचे संरक्षण करणे व राष्ट्रसेवा करणे.
- धर्म, भाषा, प्रांत यातील भेद विसरून बंधुभाव जोपासणे.
- मिश्र संस्कृती व वारशाचे जतन करणे.
- नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण करणे.
- वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद व सुधारणावाद जोपासणे.
- सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण करणे.
- वैयक्तिक व सामूहिक प्रयत्नांनी उत्कर्ष साधणे.
- पालकांनी ६-१४ वर्षे वयोगटातील मुलांना शिक्षण देणे. (२००२ मध्ये जोडले)

★ **महत्वाचे:** मूलभूत कर्तव्ये "Non-Justiciable" आहेत – म्हणजे न्यायालयाद्वारे सक्ती करता येत नाहीत. मात्र संसद कायद्याने त्यांना अंमलात आणू शकते.

◆ महत्वाच्या व्याख्या

मूलभूत कर्तव्ये: ती नैतिक व नागरी जबाबदारी जी प्रत्येक भारतीय नागरिकाने राष्ट्र, समाज व राज्यघटनेप्रती स्वेच्छेने पाळावयाची असते.

◆ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्र: मूलभूत कर्तव्ये कोणत्या घटनादुरुस्तीने जोडली?

उ: ४२ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७६) – इंदिरा गांधींच्या काळात – १० कर्तव्ये जोडली. नंतर ११ वे कर्तव्य ८६ व्या घटनादुरुस्तीने (२००२) जोडले.

प्र: एकूण किती मूलभूत कर्तव्ये आहेत?

उ: सध्या ११ मूलभूत कर्तव्ये आहेत.

प्र: मूलभूत कर्तव्ये न्यायालयाद्वारे लागू होतात का?

उ: नाही. मूलभूत कर्तव्ये Non-Justiciable आहेत – न्यायालयाद्वारे सक्ती होत नाही.

प्र: मूलभूत कर्तव्ये कोणत्या देशाच्या राज्यघटनेतून घेण्यात आली?

उ: सोव्हिएत संघ (USSR) च्या राज्यघटनेतून प्रेरणा घेण्यात आली.

◆ झटपट पुनरावलोकन

✓ ४२ वी घटनादुरुस्ती (१९७६) – १० कर्तव्ये जोडली

✓ ८६ वी घटनादुरुस्ती (२००२) – ११ वे कर्तव्य जोडले

✓ एकूण ११ मूलभूत कर्तव्ये

✓ Non-Justiciable – न्यायालयाद्वारे सक्ती नाही

✓ अनुच्छेद ५१-अ मध्ये समाविष्ट

✓ USSR च्या राज्यघटनेतून प्रेरणा

🔑 **परीक्षेसाठी कीवर्ड:** मूलभूत कर्तव्ये, अनुच्छेद ५१-अ, ४२ वी घटनादुरुस्ती, ११ कर्तव्ये, Non-Justiciable, स्वर्ण सिंग समिती

७. राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy – DPSP) – अनुच्छेद ३६-५१

◆ सोप्या भाषेत स्पष्टीकरण

DPSP म्हणजे ते मार्गदर्शक तत्त्वे जी सरकारला कायदे व धोरणे बनवताना लक्षात ठेवायची आहेत. जसे एखाद्या विद्यार्थ्याला परीक्षेत चांगले गुण मिळावेत यासाठी शिक्षक मार्गदर्शन करतात, त्याप्रमाणे DPSP सरकारला कल्याणकारी राज्य घडवण्यासाठी मार्गदर्शन करतात. मात्र, या तत्त्वांची न्यायालयाद्वारे सक्ती करता येत नाही.

◆ सविस्तर माहिती

- DPSP आयरलंडच्या (Ireland) राज्यघटनेतून घेण्यात आले.
- अनुच्छेद ३६-५१ – राज्य धोरण मार्गदर्शक तत्वे.
- Non-Justiciable – न्यायालयाद्वारे लागू करता येत नाही.
- परंतु शासनाला हे बंधनकारक – धोरणे व कायदे यांचा आधार.
- DPSP = कल्याणकारी राज्य (Welfare State) ची संकल्पना.

◆ DPSP चे प्रकार व उदाहरणे

अ) समाजवादी तत्वे:

- अनुच्छेद ३९: पुरुष व स्त्रियांना समान वेतन.
- अनुच्छेद ४१: काम, शिक्षण व सार्वजनिक सहाय्याचा अधिकार.
- अनुच्छेद ४२: माता व बाल कल्याण.
- अनुच्छेद ४३: किमान वेतनाची हमी.
- अनुच्छेद ४४: समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code – UCC).
- अनुच्छेद ४५: ६ वर्षांखालील बालकांचे संगोपन.

ब) उदारमतवादी-बौद्धिक तत्वे:

- अनुच्छेद ४०: ग्रामपंचायतींचे संघटन.
- अनुच्छेद ४८: आधुनिक शेती व गोहत्याबंदी.
- अनुच्छेद ४९: ऐतिहासिक वास्तूंचे संरक्षण.
- अनुच्छेद ५०: न्यायालय व कार्यकारी मंडळ वेगळे ठेवणे.
- अनुच्छेद ५१: आंतरराष्ट्रीय शांती व सुरक्षा.

क) गांधीवादी तत्वे:

- ग्रामस्वराज्य, खादी उद्योग, कुटीरोद्योग यांना प्रोत्साहन.
- दारू व नशेमुक्ती.
- गाय व वासरांचे संरक्षण.

◆ DPSP vs मूलभूत अधिकार – तुलना

मुद्दा	मूलभूत अधिकार	DPSP
न्यायालय	Justiciable (लागू होतात)	Non-Justiciable
उद्देश	व्यक्तिगत स्वातंत्र्य	सामाजिक कल्याण
स्वरूप	नकारात्मक (सरकारवर बंधन)	सकारात्मक (सरकारला मार्गदर्शन)

प्रेरणा	US/UK	Ireland
---------	-------	---------

★ **महत्वाचे:** DPSP हे "न्यायालयाद्वारे लागू नसले तरी" शासनासाठी बंधनकारक मार्गदर्शक आहेत. ग्रॅन्डविले ऑस्टिन यांनी DPSP ला "Conscience of the Constitution" (राज्यघटनेचा अंतरात्मा) म्हटले आहे.

◆ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्र: DPSP कोणत्या देशाच्या राज्यघटनेतून घेण्यात आले?

उ: Ireland (आयर्लंड) च्या राज्यघटनेतून DPSP ची प्रेरणा घेण्यात आली.

प्र: DPSP व मूलभूत अधिकार यात मूलभूत फरक काय?

उ: मूलभूत अधिकार Justiciable आहेत (न्यायालयाद्वारे लागू), तर DPSP Non-Justiciable आहेत. मात्र DPSP शासनाला कल्याणकारी राज्य घडवण्यासाठी मार्गदर्शन करतात.

प्र: UCC म्हणजे काय?

उ: Uniform Civil Code – समान नागरी संहिता. अनुच्छेद ४४ अनुसार सर्व नागरिकांसाठी एकच नागरी कायदा असावा.

◆ झटपट पुनरावलोकन

✓ DPSP = अनुच्छेद ३६-५१
✓ Ireland च्या राज्यघटनेतून प्रेरणा
✓ Non-Justiciable परंतु शासनाला बंधनकारक
✓ तीन प्रकार: समाजवादी, उदारमतवादी, गांधीवादी
✓ अनुच्छेद ४४ = UCC (समान नागरी संहिता)
✓ "Conscience of the Constitution"

🔑 **परीक्षेसाठी कीवर्ड:** DPSP, अनुच्छेद ३६-५१, Non-Justiciable, Ireland, Welfare State, UCC, कल्याणकारी राज्य, Justiciable

८. भारतीय राज्यघटनेतील महत्वाच्या संकल्पना

◆ अ) न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review)

व्याख्या:

न्यायिक पुनर्विलोकन: सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांना संसद किंवा राज्य विधिमंडळाने केलेल्या कायद्यांची व कार्यकारी मंडळाच्या कृतींची राज्यघटनेशी सुसंगतता तपासण्याचा अधिकार.

- राज्यघटनेशी विसंगत कायदे रद्दबातल ठरवता येतात.
- USA च्या राज्यघटनेतून घेण्यात आले.
- अनुच्छेद १३ – राज्यघटनेशी विसंगत कायदे शून्य.

◆ ब) संसदीय सार्वभौमत्व विरुद्ध न्यायिक सर्वोच्चता

- भारतात दोन्हीचे संतुलन आहे.
- संसद कायदे करू शकते, परंतु न्यायालय त्यांची घटनात्मकता तपासते.
- मूलभूत रचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) – केशवानंद भारती प्रकरण (१९७३).
- संसद राज्यघटनेत बदल करू शकते परंतु मूलभूत रचना बदलता येत नाही.

◆ क) आणीबाणी (Emergency Provisions)

तीन प्रकारच्या आणीबाणीची तरतूद:

प्रकार	कलम	आधार	उदाहरण
राष्ट्रीय	कलम ३५२	युद्ध/बाह्य आक्रमण/सशस्त्र बंड	१९७५ (इंदिरा गांधी)
राज्य (राष्ट्रपती राजवट)	कलम ३५६	राज्यात घटनात्मक बिघाड	१९५९ (केरळ)
आर्थिक	कलम ३६०	आर्थिक स्थैर्य धोका	अद्याप लागू नाही

◆ ड) घटनादुरुस्ती (Constitutional Amendment)

अनुच्छेद ३६८ – घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया:

- साध्या बहुमताने: संसदेत साध्या बहुमताने काही बदल करता येतात.
- विशेष बहुमताने: दोन्ही सभागृहांत २/३ बहुमत आवश्यक.
- विशेष बहुमत + राज्यांची संमती: किमान ५० टक्के राज्यांनी मंजूर करणे आवश्यक.

महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या:

- १ली दुरुस्ती (१९५१) – भाषण स्वातंत्र्यावर बंधने.
- ७वी दुरुस्ती (१९५६) – राज्यांची पुनर्रचना.
- ४२वी दुरुस्ती (१९७६) – "समाजवादी", "धर्मनिरपेक्ष", "एकता व अखंडता" जोडले.
- ४४वी दुरुस्ती (१९७८) – संपत्तीचा अधिकार मूलभूत अधिकारातून काढला.
- ७३वी/७४वी दुरुस्ती (१९९२) – पंचायती राज व नगरपालिका मजबूत.
- ८६वी दुरुस्ती (२००२) – शिक्षणाचा अधिकार (RTE).

◆ इ) केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations)

- सातव्या अनुसूचीमध्ये तीन यादी: केंद्रसूची, राज्यसूची, समवर्ती सूची.
- केंद्रसूची – ९७ विषय: संरक्षण, विदेश, चलन (मूळ), आता ९९ विषय.
- राज्यसूची – ६१ विषय: पोलीस, कृषी, सार्वजनिक आरोग्य.
- समवर्ती सूची – ५२ विषय: शिक्षण, विवाह, दिवाळखोरी.
- संघर्षाच्या वेळी केंद्राचा कायदा श्रेष्ठ.

★ **महत्वाचे:** Basic Structure Doctrine (मूलभूत रचना सिद्धांत) – केशवानंद भारती वि. केरळ (१९७३) – या ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की संसद राज्यघटनेत बदल करू शकते परंतु तिची "मूलभूत रचना" बदलता येत नाही.

◆ फ) राज्यपाल व राष्ट्रपती यांचे अधिकार

राष्ट्रपती:

- भारताचे संवैधानिक प्रमुख – नाममात्र कार्यकारी.
- अनुच्छेद ५२-७१ – राष्ट्रपती.
- पाच वर्षासाठी निवड – संसद व राज्य विधिमंडळांद्वारे.
- वास्तविक सत्ता पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाकडे.

पंतप्रधान:

- वास्तविक कार्यकारी प्रमुख – अनुच्छेद ७४-७५.
- मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व करतात.
- लोकसभेत बहुमत असलेल्या पक्षाचे नेते.

◆ ग) न्यायपालिका (Judiciary)

- सर्वोच्च न्यायालय – नवी दिल्ली – राज्यघटनेचे संरक्षक.
- उच्च न्यायालय – प्रत्येक राज्यात.
- जिल्हा न्यायालय – जिल्हा स्तरावर.
- सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश – अनुच्छेद १२४.
- Judicial Activism – न्यायालय सामाजिक बदलासाठी सक्रिय भूमिका.
- PIL (Public Interest Litigation) – जनहित याचिका.

◆ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्र: Basic Structure Doctrine काय आहे?

उ: केशवानंद भारती प्रकरण (१९७३) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की संसद राज्यघटनेची मूलभूत रचना बदलू शकत नाही – जसे लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य.

प्र: घटनादुरुस्ती कोणत्या कलमाखाली होते?

उ: अनुच्छेद ३६८ अंतर्गत घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया आहे.

प्र: PIL म्हणजे काय?

उ: Public Interest Litigation – जनहित याचिका. सामाजिक न्यायासाठी कोणीही नागरिक सर्वोच्च/उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतो.

प्र: समवर्ती सूचीत संघर्ष झाल्यास काय?

उ: समवर्ती सूचीवरील विषयात केंद्र व राज्याचे कायदे संघर्षात आले तर केंद्राचा कायदा श्रेष्ठ ठरतो.

◆ झटपट पुनरावलोकन

✓ Judicial Review = घटनाविसंगत कायदे रद्द करण्याचा अधिकार
✓ Basic Structure Doctrine – केशवानंद भारती (१९७३)
✓ ४२ वी दुरुस्ती (१९७६) = सर्वात मोठी घटनादुरुस्ती
✓ ३ यादी: केंद्र (९९), राज्य (६१), समवर्ती (५२)
✓ राष्ट्रपती = नाममात्र; पंतप्रधान = वास्तविक
✓ PIL = जनहित याचिका
✓ आणीबाणी: कलम ३५२, ३५६, ३६०

 **परीक्षेसाठी कीवर्ड:** Judicial Review, Basic Structure, PIL, अनुच्छेद ३६८, आणीबाणी, सातवी अनुसूची, केशवानंद भारती, समवर्ती सूची

📖 संपूर्ण जलद पुनरावलोकन (Master Quick Revision)

घटक	महत्वाचे मुद्दे
संविधान सभा	स्थापना: जुलै १९४६ पहिली बैठक: ९ डिसेंबर १९४६ अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्वीकृती: २६ नोव्हेंबर १९४९ लागू: २६ जानेवारी १९५०
मसुदा समिती	स्थापना: २९ ऑगस्ट १९४७ अध्यक्ष: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ७ सदस्य Father of Constitution
प्रस्तावना	सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ४२वी दुरुस्ती: समाजवादी+धर्मनिरपेक्ष जोडले
वैशिष्ट्ये	जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना संसदीय पद्धती संघराज्य+एकात्म Judicial Review एकच नागरिकत्व
मूलभूत अधिकार	अनुच्छेद १४-३५ ६ अधिकार (मूळ ७) Justiciable अनुच्छेद २१ = जगण्याचा हक्क ४४वी दुरुस्ती: संपत्ती काढला
मूलभूत कर्तव्ये	अनुच्छेद ५१-अ ११ कर्तव्ये ४२वी दुरुस्ती (१९७६) Non-Justiciable USSR पासून प्रेरणा
DPSP	अनुच्छेद ३६-५१ Non-Justiciable Ireland पासून Welfare State UCC = अनुच्छेद ४४
महत्वाच्या संकल्पना	Basic Structure Doctrine (१९७३) PIL आणीबाणी: ३५२, ३५६, ३६० अनुच्छेद ३६८ = दुरुस्ती ७वी अनुसूची: ३ याद्या

🔗 परीक्षेसाठी शुभेच्छा! IN

"जिथे मेहनत असते, तिथे यश असते"